

Nr. 202 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. 25. November 1939*R 43 II/1325, Bl. 179v–183 Reinkonzept/Entwurf¹**Beginn:**Beginn:*

[Authentische Interpretation der Verordnung über den Aufbau der Verwaltung und die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren]

Durch Kurier Persönlich!

Lieber Herr von Neurath!

Wie Ihnen bekannt ist, war zur Regelung der jetzt in der Verordnung über den Aufbau der Verwaltung und die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren vom 1. September 1939² behandelten Fragen ursprünglich der Erlaß von zwei Verordnungen vorgesehen³. Der Entwurf der ersten dieser Verordnungen, der die Bestimmungen über den Aufbau der deutschen Verwaltung im Protektorat enthielt, ist von mir im Juni d. J. dem Führer zum Vortrag gebracht worden⁴. Der Führer hat damals den Entwurf in seinen Grundzügen gebilligt und hat angeordnet, daß in einem Begleitschreiben an Sie Ihre Stellung als oberste Reichsbehörde im Verhältnis zu anderen obersten Reichsbehörden präzisiert werden sollte. Dieses Begleitschreiben sollte den anderen obersten Reichsbehörden zur Kenntnisnahme übermittelt werden. Gleichzeitig war in Aussicht genommen, in einem Begleitschreiben des Herrn Reichsministers des Innern verschiedene Fragen, die in dem Entwurf geregelt waren, ausführlicher zu behandeln, als dies in der Form der Gesetzgebung möglich ist; so sollte namentlich das Verhältnis des Oberlandrats zu den Staatspolizeistellen erörtert werden.

¹ Konzipiert durch MR Ficker, der das Schreiben nach Vortrag bei Lammers vom 22. 11. 1939 am 24. 11. über MD Kritzingen vorlegte und dazu bemerkte, er habe die Angelegenheit weisungsgemäß mit RR Oesterreicher/RIM besprochen: „Nach dessen Mitteilung ist dem Unterstaatssekretär von Burgsdorff bei seiner Anwesenheit in Berlin am 22. November auf Anordnung von Staatssekretär Stuckart Abschrift des Entwurfs des Innenministeriums [...; u. Anm. 5] zur persönlichen Kenntnisnahme bereits übergeben worden. Das Innenministerium (MinDirig. Hering) fürchtet bei vorheriger offizieller Befragung des Reichsprotektors eine gewisse Verzögerung, da bei der einschränkenden Auslegung der Rechte des Reichsprotektors, die unser Schreiben gegenüber dem Erlaß vom 16. März 1939 [Dok. Nr. 61 Anm. 1] enthält, die Vermutung naheläge, daß der Reichsprotektor Gegenvorschläge machen werde. Unser Schreiben sei im gegenwärtigen Augenblick besonders erwünscht, um gegenüber gewissen Eigenmächtigkeiten die Autorität der Zentralbehörden des Reichs energisch zu betonen. Das Innenministerium bittet deshalb in erster Linie, das Schreiben des Herrn Reichsministers [Lammers] sofort abzusenden. Wird hier eine vorherige Unterrichtung des Reichsprotektors für nötig gehalten, so erhebt das Innenministerium keinen Widerspruch dagegen. Es bittet dann jedoch, die Angelegenheit nach Möglichkeit zu beschleunigen. – Angesichts der Tatsache, daß sich seit dem Führervortrag (7. Juni [u. Anm. 4]) die Verhältnisse im Protektorat sehr verändert haben, dürfte eine vorherige Unterrichtung des Reichsprotektors trotz der Bedenken des Innenministeriums zweckmäßig sein.“ R 43 II/1325, Bl. 179. Der Schlußsatz bezieht sich auf eine merkliche Verschärfung der Sicherheitslage im ProtBM, beginnend mit Streikbewegungen wegen Lohnforderungen im Juni, vor allem aber ausgelöst durch dt. Willkürakte wie die Verhaftung von 8000 „Geiseln“ aus der tschech. Führungsschicht nach Kriegsausbruch, eine Welle von Demonstrationen am 28. 10., dem Jahrestag der Gründung der ČSR, denen sich allein in Prag 100 000 Menschen anschlossen, und vorläufig kulminierend in deutscherseits provozierten Unruhen bei der Beerdigung eines getöteten Studenten am 15. 11. in Prag, in deren Folge tags darauf auf Befehl Hitlers die Universitäten geschlossen, neun Studenten erschossen und rd. 1200 ins KZ Sachsenhausen verschleppt wurden. Berichte hierüber s. R 43 II/1324b, Bl. 62–81; EUROPA UNTERM HAKEN-KREUZ I, S. 55 f., Nrr. 43, 65; IMT XXXIII, S. 247–251. Vgl. Detlef BRANDES, Die dt. Reaktion auf die Prager Demonstrationen im Herbst 1939, in: VfZ 23 (1975), S. 210–218; KÜPPER, K. H. Frank, S. 197 f., 212–219.

² RGBL I S. 1681. Näheres s. Dok. Nr. 121, hier Anm. 21.

³ Ebd. Anm. 3; zu deren Vorbehandlung s. Dok. Nr. 90.

⁴ Am 7. Juni: Anhang, FV 205*.

Als am 1. September die Verordnung über den Aufbau der Verwaltung und die Deutsche Sicherheitspolizei erlassen wurde, war es angesichts der dringenden Arbeit der ersten Kriegswochen nicht möglich, die beiden Begleitschreiben in unmittelbarem Anschluß an die Verordnung Ihnen zugehen zu lassen. Jetzt hat mir der Reichsminister des Innern den Entwurf seines Begleitschreibens in der anliegenden Fassung übersandt⁵ und mich gebeten, mein oben erwähntes Begleitschreiben, das in Berücksichtigung der inzwischen ergangenen Verordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung vom 1. September 1939 die anliegende Fassung erhalten müßte, zur Absendung zu bringen. Der Herr Reichsminister des Innern teilt mir mit, er werde Ihnen sein im Entwurf anliegende[s] Schreiben zukommen lassen, sowie er die Nachricht von der Absendung meines Schreibens erhält. Der Gedanke, die Aufbaubestimmungen durch Schreiben begleiten zu lassen, sowie der wesentliche Inhalt dieser Schreiben sind aus der im Juni dieses Jahres gegebenen Lage erwachsen. Inzwischen sind einige Monate vergangen. Bevor ich daher jetzt mein Schreiben an Sie abgehen lasse, wäre ich Ihnen, lieber Herr von Neurath, für eine möglichst umgehende Stellungnahme dankbar, ob Sie gegen die Übermittlung der beiden Schreiben im gegenwärtigen Zeitpunkt Bedenken haben.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
L[ammers]

[Anlage]

Am 1. September 1939 ist die Verordnung über den Aufbau der Verwaltung und die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren erlassen worden. Sie regelt in ihrem ersten Teil Ihre Stellung gegenüber der autonomen Verwaltung des Protektorats und gegenüber den Dienststellen und Organen des Reichs innerhalb des Protektorats.

Diese Bestimmungen der Verordnung über den Aufbau der Verwaltung sollten ursprünglich als Verordnung des Führers ergehen. Bei einem Vortrag über den Entwurf dieser Bestimmungen hat sich der Führer seinerzeit zu einigen Ihre Stellung betreffenden Fragen geäußert und mich beauftragt, Ihnen von seiner Auffassung Kenntnis zu geben:

Für das Verhältnis zwischen Ihnen als der obersten Reichsbehörde für das Gebiet des Protektorats und den übrigen obersten Reichsbehörden verbleibt es bei der Regelung des grundlegenden Erlasses vom 16. März 1939. Danach sind Sie gemäß Artikel 5 Abs. 2 dieses Erlasses „Beauftragter der Reichsregierung“. Hieraus ergibt sich, daß Sie auf allen Gebieten der deutschen Verwaltung im Protektorat die oberste Reichsbehörde sind. Bei Maßnahmen wichtiger Art ist das Einvernehmen der Ressortminister unter Beteiligung des Reichsministers des Innern als Zentralstelle für Böhmen und Mähren⁶ sicherzustellen; dies gilt besonders bei Maßnahmen, deren Auswirkungen über das Gebiet des Protektorats hinausgehen, oder die sachlich das Interesse des Reichs im allgemeinen oder einzelner Teile des Reichs außerhalb des Protektorats berühren. Andererseits werden die Ressortminister bei wichtigen Maßnahmen, die sich auch auf das Protektorat erstrecken sollen, im Einvernehmen mit der Zentralstelle für Böhmen und Mähren Ihre Beteiligung sicherstellen.

Die allgemeinen fachlichen Anordnungen, Erlasse und Verordnungen, die die Ressortminister für ihre Verwaltungen erlassen haben, gelten grundsätzlich auch für die Behörden der deutschen Verwaltung im Protektorat.

Für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung enthält Artikel 11 Abs. 3 des Erlasses vom 16. März 1939 die Bestimmung, daß die Reichsregierung zu unmittelbarem Vorgehen im Protektorat befugt ist⁷. Ferner bestimmt § 13 der Verordnung vom 1. September 1939⁸, daß der

⁵ Mit Schnellbrief vom 18. 11. 1939; R 43 II/1325, Bl. 175–178. Erstentwurf vom Juni 1939 s. Dok. Nr. 90 Anm. 7.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 65 Anm. 3 und 8.

⁷ Hierzu Dok. Nr. 90 Ziff. b).

⁸ Wortlaut s. Dok. Nr. 121 Anm. 6 und 20.

Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Benehmen mit Ihnen die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Protektorat Böhmen und Mähren erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten Grenzen treffen kann.

Die Stellung der SS-Verfügungstruppen und der Totenkopfverbände im Protektorat wird durch § 1 der Verordnung vom 1. September 1939 nicht betroffen.

[Lammers]⁹

⁹ Der Vorgang wurde in der Rkei bis nach der Jahreswende viermal wiedervorgelegt und v. Neurath sodann am 26. 1. und nochmals am 17. 3. 1940 an die ausstehende Antwort erinnert. Am 29. 3. teilte er Lammers mit, „daß die Angelegenheit zur Zeit noch in Bearbeitung ist“, er aber „demnächst einen sachlichen Bescheid“ zu geben hoffe; R 43 II/1325, Bl. 181, 184, 188 f. Dieser ging erst Ende Juni ein, er war sehr ausführlich gehalten und bestand auf mehreren Abänderungen, weshalb die Rkei schließlich auf eine authentische Interpretation der Stellung des RProtBM ganz verzichtete: s. Folgeband, Dokk. vom 29. 6. und 16. 9. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 202 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsprotector in Böhmen und Mähren. 25. November 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d202>